

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1384

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינוך לגיל הרך), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 1
1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) אחרי ההגדרה "רשות חינוך מקומית" יבוא:
- "פעוט" – אדם שבראשית שנת הלימודים היה באחד הגילים משלושה חודשים עד שלוש שנים; "
- (2) בהגדרה "הורים", במקום "של ילד או של נער" יבוא "של פעוט, של ילד או של נער", במקום "של הילד או של הנער" יבוא "של הפעוט, של הילד או של הנער", ובמקום "שהילד או הנער" יבוא "שהפעוט, הילד או הנער; "
- (3) בהגדרה "מוסד חינוך", אחרי "ללימוד שיטתי" יבוא "לפעוטות".
- תיקון סעיף 6
2. בסעיף 6(א)(1) לחוק העיקרי, לפני "מי שחל עליו" יבוא "פעוט או".
- תיקון סעיף 7
3. בסעיף 7 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "לילדים ולנערים" יבוא "או חינוך חינוך לפעוטות".
- תיקון סעיף 7א
4. בסעיף 7א לחוק העיקרי –
- (1) בכל מקום, במקום "ילד או נער" יבוא "פעוט, ילד או נער; "
- (2) בכל מקום, במקום "הילד או הנער" יבוא "הפעוט, הילד או הנער; "
- (3) במקום "ילדים או נערים" יבוא "פעוטות, ילדים או נערים".
- תחילה
5. תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשפ"ד.

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

דברי הסבר

הזכות לחינוך הינה זכות יסוד בסיסית ראשונה במעלה, אחריות המדינה על מימושה באמצעות קיום לימוד חובה חנם עוגנה בחקיקה, ואף הורחבה במהלך השנים.

לחינוך בגיל הרך השפעה מכרעת על התפתחות האדם בכל המישורים; פיזית, קוגניטיבית ונפשית. ללא טיפול נאות, התפתחות הפעוט עלולה להיפגע באופן וודאי. למרבה הצער, פעוטות רבים אינם זוכים לחינוך וטיפול כראוי, והמדינה איננה מספקת מענה מתאים.

מעונות לפעוטות עולים הון עתק בישראל, וזוגות צעירים בשיא כוחם מגלים כי משכורתם משמשת רובה ככולה למימון שכר דירה וחינוך הילדים, מה שלא מותיר ברירה בידם ועליהם לבחור בין קריסה כלכלית לפגיעה באיכות החינוך הניתן לילדיהם.

המצב הקיים גורם לפגיעה אנושה בפעוטות ובזכותם לשוויון בחינוך, כל זאת בתחילת חייהם ובשלב קריטי להתפתחותם. הוא גם גורם לפגיעה אנושה בנשים ובהצטרפותן לשוק העבודה, לפגיעה אנושה במשפחות, ולתלות בלתי נגמרת בקצבאות הביטוח הלאומי, ובסופו של יום גורם פגיעה אנושה למדינה על ידי צמצום התוצר הלאומי והמיסים.

על כן, מוצע לקבוע כי חוק לימוד חובה יחול גם על פעוטות מגיל שלושה חודשים, באופן שיחייב את המדינה להעניק חינוך חנם לפעוטות שהוריהם מעוניינים בכך.

עלות הצעת חוק זו רבה, אולם מימונה ישוב בשלמותו לקופת המדינה באמצעות גביית המיסים משילוב ההורים בשוק העבודה, כמו גם מצמצום תלותם בקצבאות הביטוח הלאומי.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/2947/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ומשה אבוטבול (פ/845/25), ועל ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי (פ/846/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)